

제 목 시간외 근로 수당 지급 적정성 확보

소 관 부 서 ○○○○○○ ●●●●●●

내 용

1. 업무개요

한국석유관리원은 「취업규칙」, 「직원복무요령」 및 「업무지원직 운영요령」에 따라 소정근로시간 외에 시간외근로를 한 직원에게 시간외근로 수당을 지급하거나 보상휴가를 부여하고 있으며, 직원은 시간외근로의 대가를 통화나 보상휴가 중에서 자유롭게 선택할 수 있다.

시간외근로의 대가를 통화로 지급할 때는, □□□□□에서 급여 기초자료를 작성 후 ◁◁◁◁◁에 제출하여 매월 급여일에 지급하고 있다.

2. 관련규정(판단기준)

시간외근로를 하려는 직원은 「직원복무요령」 제7조(시간외근로)에 따라 PC-OFF 시스템으로 근태관리자의 사전 승인을 받아야 하고 현장지원직을 제외한 직원의 시간외근무는 PC-OFF 시스템 내 기록을 바탕으로 산정한다.

업무지원직의 시간외근로는 원칙적으로 금지¹⁾하고 시간외근로 수당을 지급하고자 할 경우 인사부서장의 사전 승인을 받아 시간외근로수당을 지급하고 있다.

또한, 「직원복무요령」 제8조에 따르면 시간외근로의 대가를 통화로 지급하는 경우에는 예산 범위 내에서 지급하고, 예산 범위를 초과한 경우 등에는

1) 인사관리팀-1770(2018.09.19.) 「비정규직 정규직 전환 결과 보고」

보상휴가로 지급하여야 하며, 시간제 직원의 지급 한도는 전일제 직원과의 근로시간 차이를 바탕으로 비례하여 적용하는 것으로 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간 동안 시간외근로 수당 지급 또는 보상휴가 부여 내역을 검토한 결과, PC-OFF 시스템을 이용할 수 없는 현장지원직 또는 파견자(인사교류)의 경우 시간외근로 실시 절차가 규정에 명시되어 있지 않음을 확인하였고, 근태관리자의 사전 승인 없이 시간외근로를 실시한 후 근태관리자 또는 파견부서장이 매월 일시에 확인한 근무상황 신고서 등을 근거로 하여 시간외근로 수당을 지급하고 있었다.

[표 6] 업무지원직 시간외 근로 지급 현황 및 관련 근거

구분	부서	성명	한도	사유	근거문서
(▲▲본부 업무지원직 시간외근무 확인 증빙) (▲▲▲ 업무지원직 시간외근무 확인 증빙)					

현장지원직 또는 파견자에 대한 시간외근로 수당을 지급할 경우에는 시스템(PC-OFF)이 아닌 ▲▲▲▲▲ 직원이 수기 관리하고 있음을 확인하였고, 수기 관리에 따른 오류 발생으로 시간외근무 수당이 초과 지급된 내역을 확인하였다.

[표 7] 2023년도 시간외수당 초과 지급 내역

구분	성명	시간외수당 지급 대상 시간외근로 시간(분)													비 고
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	소계	
1. ●●●●															연간 한도 초과
2. ●●●●●●															월 한도 초과

파견자의 경우 ■■■■■■은 해당 사실을 이미 인지하여 초과 지급된 시간외근로 수당을 환수 조치하였다.

한편, '23년도 중도입사자의 경우 별도의 규정이 없음에도 불구하고 ♀♀♀♀♀에서 자체적으로 시간외근로 수당 한도를 설정하고, 한도를 초과한 시간외근로에 대해 보상휴가를 부여하였다.

[표 8] 2023년도 시간외수당 환수 및 보상휴가 부여 내역

구분	성명	조치사유	1년 한도(분)	시간외근로(분)	한도초과(분)	부여 보상휴가(일)

4. 관계부서 의견

▷▷▷▷▷은 감사 결과를 전반적으로 수용하면서 추후 동일한 문제점이 발생하지 않도록 업무처리 절차를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★★★★★★은 초과 지급된 시간외수당을 회수하시고, 일부 수기 관리에 따른 오류 예방을 위한 내부통제를 강화하시기 바랍니다. 또한 시간외근로 대가 지급에 대한 적정성 확보를 위해 업무처리 절차를 개선하여 주시기 바랍니다.(시정, 통보)